THE DOSSIER: Y-COMPANY CASE FILE

[redacted]

CLASSIFED



転落のタイムカード
～ある課長の栄光と破滅～

事例から紐解く、ハラスメントと
懲戒・降格の実務的境界線

Gemini Notebook

舞台設定：Y社 企画部（令和4年〜令和8年）



X課長: 令和4年に昇進した野心家。
完璧主義で部下への要求水準が極めて高い。



社員A：新卒配属1年目。



社員B：配属2年目
（海外大学卒）。



社員C：配属3年目。



社員D：30年のキャリアを持つ
定年後再雇用社員。

業績を追うXの着任により、部署内には「見えない時限爆弾」がセットされた。

Gemini Notebook

第一章：45時間の嘘と焦燥

「時間外労働は月45時間以内に抑えろ」というXの厳命。



隠れ残業：
社員は一度タイムカードを
押してから残業を再開。

異常なプレッシャー：
当日朝のメールで
「午後1時締切」の指示。

業務の崩壊：
昼食を抜き、本来の業務を後回しにしても
間に合わず、日常的な叱責が横行。

表面的なルール遵守の裏で、社員の心身が蝕まれていく「見えない時限爆弾」の作動。

Gemini Notebook



第二章：会議室の密室劇（令和7年7月）

The Incident

1ヶ月の業務放置が発覚した社員Cに対し、Xがミーティングルームで約30分にわたり大声で叱責。

The Intervention

室外まで響く怒声。他部署からの通報により企画部長が介入。

The Twist

会社は就業規則第66条1項5号に基づく懲戒を検討。しかし、怯えたCが「自分のミスでありパワハラではない」と申告したため、処分は見送られ「部長からの厳重注意」に留まる。

Gemini Notebook

第三章：反逆の連名状（令和8年8月）

【告発状の提出】社員A・B・Dの連名により、Xのパワハラを Y社へ正式に申告。

【翻意と真実】社員Cの告白：「令和7年7月の件も、本当はXが怖くて真実が言えなかっただけだった」

【本格調査】Y社の本格的調査により、申告された「ア～エ」の事実がすべて真実であると認定される。



Gemini Notebook

調査報告書：4つの刃（認定事実）

[ア] 人格の否定 (Target: D)



「課の足を引っ張っている」
「1年生でも出来るのになぜできないのか」
「人としてダメでしょう」

[イ] 侮辱的皮肉 (Target: B)



「昨年は海外の大学卒業とは思えない成果物だったが、今回はよくできている」

[ウ] 威圧的態度 (Target: All)



ペンをカチカチ鳴らす、
眼鏡を机に投げて
大きな音を立てる。

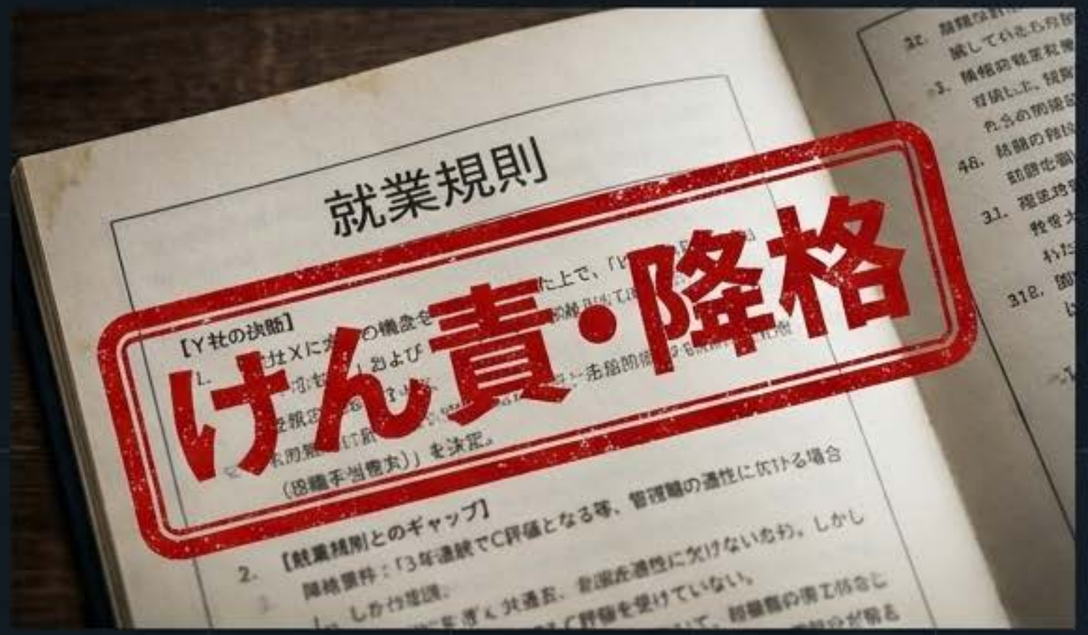
[エ] 物理的威嚇 (Target: A)



業務上の注意をする際、
怒りに任せて袖机を蹴る。

Gemini Notebook

第四章：鉄槌と反撃



- 【Y社の決断】Y社はXに弁明の機会を与えた上で、「けん責処分」および「一般職への降格（役職手当喪失）」を決定。
- 【就業規則とのギャップ】降格要件：「3年連続でC評価となる等、管理職の適性に欠ける場合」。しかし、Xは過去に一度もC評価を受けていない。

【Xの猛反発】Xは特定社労士を伴い反撃。
「C評価がない状態での降格は不当であり、法的根拠がない！」

Gemini Notebook

INTERMISSION：我々に問われる4つの謎

Q1: [ハラスメントの境界線] ア～エの行為は法的にパワハラと認められるか？

Q2: [過去の罪の清算] 令和7年7月の叱責を、今回の懲戒事由に加算できるか？

Q3: [処分の重さ] けん責処分は、法的・実務的に妥当と言えるか？

Q4: [人事権の限界] C評価ゼロのXに対する「降格」は有効か？

Gemini Notebook

[Q1] ハラスメントの境界線：認定と分類

【結論】すべてパワーハラスメントに該当する。

【エ】袖机を蹴る 

→ **身体的な攻撃** 

直接的な暴力でなくとも極めて強い物理的威嚇。

【ア】人格否定の発言
【イ】学歴を揶揄する発言 

→ **精神的な攻撃** 

業務の適正な範囲を完全に逸脱。

【ウ】眼鏡を投げる、
音を立てる 

→ **環境型の侵害** 

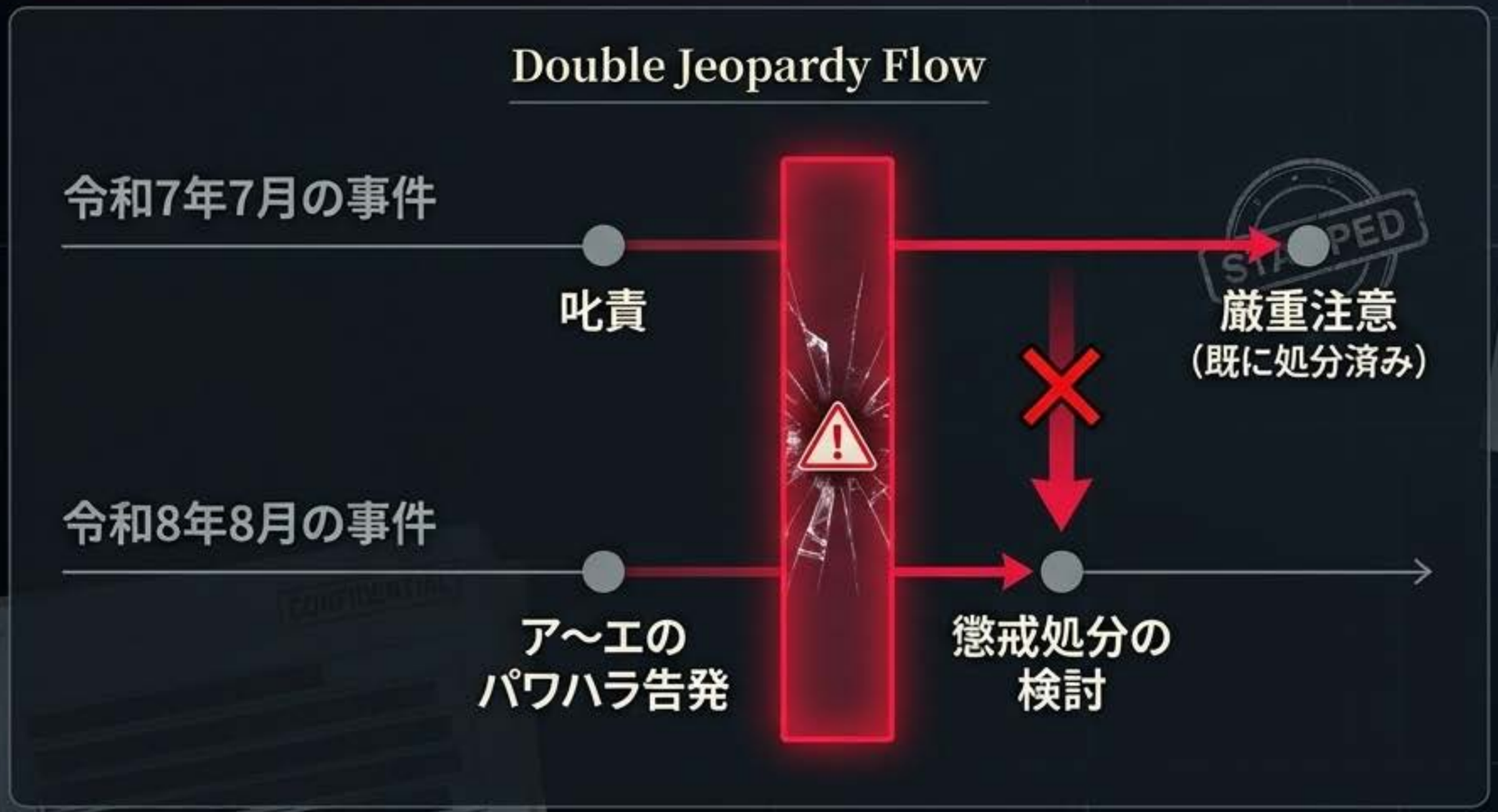
日常的な威圧行為は、職場の環境を著しく悪化させる。

→ **パワーハラスメントの成立**

Gemini Notebook

【Q2】過去の罪の清算：一事不再理のジレンマ

【結論】令和7年7月の行為を、今回の「懲戒事由」に加えることはできない。



法的見解

- **一事不再理の原則:**
  企業秩序違反行為に対し、すでに何らかの処分が下されている場合、同一の事案に対して二重に不利益な取り扱い（懲戒）を行うことは許されない。

- **実務上の留意点:**
  ただし、「過去に注意を受けたにもかかわらず改善されなかった」という情状（悪質性の評価）として考慮することは可能。

Gemini Notebook

【Q3】処分の重さ：比例原則の天秤

【結論】
けん責以上の処分は
法的に有効かつ相当である。

行為の悪質性
（常態化・複数被害者・秩序の混乱）



けん責
（最も軽い懲戒処分）

処分の有効性：
就業規則第66条1項5号（職場の秩序を乱したとき）に明確に該当。

相当性（バランス）：ア～エの行為は常態化しており、複数の被害者を出している。行為の重大性と職場環境への悪影響を鑑みれば、懲戒のなかで最も軽い「けん責」は、むしろ抑制的であり法的に十分正当化される。

Gemini Notebook

【Q4】限界点：「人事権」対「就業規則」

【結論】人事上の措置としての降格は無効（裁量権の逸脱・濫用）となる可能性が高い。

管理職の降格

懲戒処分としての降格

今回は不適用
（けん責を選択したため）

人事上の措置としての降格（Y社の選択）

- **就業規則の壁：** Y社の規則では、適性欠如による降格要件を「3年連続C評価等」と具体的に明記している。
- **事実の矛盾：** Xは一度もC評価を受けていない。
- **法的見解：** パワハラの事実は重いが、会社自らが定めた降格要件を満たさないまま人事権を行使することは、ルールの恣意的な運用と見なされ、法的に保護されない。

Gemini Notebook



The Synthesis：組織の崩壊が始まる場所

ハラスメントは突然変異ではない。構造的な「土壌」から発生する。

The Chain Reaction

1. 達成不可能な目標と締切（月45時間ルールの形骸化）

↓

2. 現場の隠れ残業と極度のストレス蓄積

↓

3. 管理職の歪んだマネジメント（パワハラ）の正当化

CONFIDENTIAL

Lesson: 懲戒処分は事後処理に過ぎない。
真の法的リスク管理は、タイムカードの裏側にある「矛盾」を解消することである。

Gemini Notebook

エピローグ：残された者たちとルールの意味

Y社はXを処分したが、降格手続きのミスにより
新たな労働争議を抱え込んだ。

就業規則は、社員を罰するための剣ではない。
組織の秩序と個人の尊厳を守るための盾である。

ルールの正確な運用（手続的適正）と、マネジメント環境の根本的改善。
その両輪が揃わなければ、第二のXは必ず生まれる。



THE END - 調査ファイル 閉じる。

Gemini Notebook